Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos

Autos 0800200-71.2018.8.12.0021
Parte Autora: Rubens Gonzaga Dias
Parte Requerida: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Três Lagoas

Vistos, etc.

Rubens Gonzaga Dias, qualificado na inicial, ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência contra Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Três Lagoas, também qualificados nos autos, alegando, em suma, que é portadora de câncer de próstata (cT2c N0 M0, estágio clínico inicial IIB, PSAinicial 20, gleason 9), diagnosticado em 2013, o que a faz necessitar do uso do medicamento Abiraterona 1000mg/d como medida terapêutica; afirma que fez tratamento paliativo de hormonioterapia e radioterapia curativa junto ao Hospital de Câncer de Barretos – Unidade de Jales/SP até dezembro de 2015, quando obteve considerável melhora; narra que a patologia vem apresentando evolução, de forma que passou a ser classificada no CID10 (C61) com estágio clínico atual IV (metástases ósseas) com tratamento oncológico sem previsão de término; assevera que deve fazer uso contínuo do medicamento pleiteado por tempo indeterminado, porquanto resultará na melhora de sobrevida global; informa que o medicamento apresenta alto custo, além disso o fármaco em questão não encontra-se disponível no mercado farmacêutico.

Requer que os Requeridos sejam condenados a disponibilizarem o medicamento Abiraterona 1000mg/d e demais tratamentos que se fizerem necessários. Atribuiu valor à causa, juntou documentos e pediu a gratuidade de justiça.

Pelo despacho de fl. 57 foi determinada a remessa do feito ao NAT, que se manifestou desfavorável quanto ao fornecimento do fármaco Abiraterona, conforme parecer juntado às fls. 61/68.

Intimados, o Município de Três Lagoas manifestou-se, às fls. 69/70, e o Estado de Mato Grosso do Sul, intempestivamente, às fls. 78/137, pleiteando o indeferimento do pleito liminar. Corroborando o pedido inicial, o Autor, às fls. 138/141, insistiu na concessão liminar da medicação.

Pela decisão de fls. 143/149 foi deferida a tutela de urgência, para que os Demandados forneçam o fármaco na dosagem e periodicidade necessárias ao tratamento do Requerente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

Estado de Mato Grosso do Sul juntou documentos às fls. 160/163, pleiteando que fossem analisados pelo Juízo.

Às fls. 164/185, a Fazenda Estadual contestou. Alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o tratamento oncológico possui legislação específica, cuja Política Pública de Saúde remete os pacientes para receber tratamento integral junto às Unidades de Alta Complexidade em Oncologia UNACONs/CACONs; defende que deve se questionar a eficácia do tratamento com o medicamento solicitado, de modo que sequer houve a demonstração da imprescindibilidade do fármaco; defende o descabimento de fixação de multa cominatória e a impossibilidade de bloqueio de valores na conta bancária do ente político . Pugna pelo julgamento improcedente do pedido.

Por sua vez, o Município de Três Lagoas contestou às fls. 187/197, afirmando, preliminarmente, falta de interesse de agir, pois o medicamento pleiteado não consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME do SUS; afirma a impossibilidade de concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública. No mérito, afirma que o STJ tem exigido do paciente a demonstração que o medicamento pleiteado seja imprescindível a seu tratamento e que outros fornecidos pelo SUS não tenham a mesma eficácia; sustenta que o pedido de fornecimento de outros tratamentos médicos que o paciente venha a necessitar é genérico e não pode ser acolhido sem que haja comprovação da omissão do ente público ou prévia utilização de tratamento fornecido pelo SUS. Pugna pela improcedência.

O Requerente informou, às fl. 265, que os Requeridos forneceram medicamento suficiente para tratamento até dezembro de 2018.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das constantes dos autos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Com pedido de tutela antecipada, na qual o Requerente pleiteia a disponibilização do medicamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

Abiraterona 1000mg/d enquanto necessário e suficiente ao tratamento de câncer de próstata que lhe acomete.

Havendo questões preliminares a serem primeiramente enfrentadas, passa-se ao exame.

Sustenta o Município de Três Lagoas a ausência de interesse de agir, ao argumento que o Autor não solicitou o medicamente administrativamente ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que é a entidade habilitada como UNACON e nessa condição oferece assistência especializada e integral ao doente de câncer.

Contudo, a preliminar deve ser afastada, isso porque os documentos constantes dos autos deixam patente a gravidade do quadro clínico do paciente, de modo que necessita do remédio para combater câncer de próstata em fase de metástase que acomete a sua saúde e prevenir a progressão do caso. Além disso, observa-se que a eventual ausência do medicamento na lista fornecida pelo SUS não é fato impeditivo do fornecimento pelo Poder Público, notadamente quando demonstrada a sua vital necessidade.

Com efeito, a gravidade da doença que aflige a parte autora é evidente, devidamente atestada pelos documentos que instruem o caderno processual, especialmente pelo relatório médico de fls. 26/45, inclusive, embasado na literatura médica internacional, de modo que o medicamento Abiraterona 1000mg/d tornou-se indispensável à efetivação dos direitos à saúde, vida e dignidade humana, garantidos nos artigos 5º e 196 da Carta Constitucional.

Nesses contornos, tenho que não há que se falar em existência de um sistema específico e próprio da Assistência Oncológica no SUS a fim de justificar a não concessão do fármaco, a despeito de inegavelmente se tratar de medicamento de combate ao câncer de custo elevado. Portanto, conveniente ressaltar que os procedimentos de natureza burocrática adotados pelo Estado não devem, de forma nenhuma, representar um obstáculo à prestação de serviços públicos efetivadores dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, devendo, nessa qualidade, adequarem-se às necessidades da pessoa, com vistas a lhe preservar a vida e saúde.

Nesse sentido oportuno citar o julgado abaixo colacionado, que conclui que o fato de existir estabelecimentos hospitalares habilitados como

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

UNACON's ou CACON's, não se torna fato impeditivo e apto a afastar a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do tratamento médico do qual necessita o paciente:

> APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "LAPITINIBE". PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. CACON´S/UNACON´S. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - A existência de estabelecimentos hospitalares habilitados como UNACON's ou CACON's não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, que permanecem legitimados a responderem em juízo pelo tratamento pretendido por paciente portador de câncer. II - Os procedimentos burocráticos do Estado não devem se tornar um entrave para a prestação de serviços públicos, mas sim se adequarem às necessidades do cidadão. Se demonstrado de forma inconteste a necessidade e urgência do fármaco pleiteado por paciente portador de câncer, mantida deve ser a decisão que determinou o fornecimento do medicamento, não havendo que se falar em ilegitimidade do Estado de Minas Gerais. III - O condicionamento do fornecimento do remédio à exibição e à retenção da pertinente receita é prudente, posto garantir a atualidade e, consequentemente, a validade do judicialmente ordenado.
> *(TJ-MG - AC: 10024121328637001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014)* (destaquei)

Ademais, sendo o interesse processual evidente, torna-se necessária a manifestação do órgão jurisdicional competente para por fim à demanda instaurada, até porque se trata de direito fundamental à vida e saúde, como se viu.

Nessa direção são os ensinamentos de Rodrigo da Cunha Lima Freire:

> O interesse de agir é resultado da necessidade da tutela jurisdicional, tendo em vista a indispensabilidade da jurisdição para recompor um direito lesado, bem como evitar ou reparar um dano injusto.
> *(Condições da Ação – Enfoque sobre o interesse de agir. 3ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 155)*

Dessa forma, fica afastada a preliminar de falta de interesse processual.

Igual sorte segue a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

Município de Três Lagoas em sua contestação, pois a petição inicial somente deve ser indeferida por inépcia (art. 330, I e § 1º, do CPC), quando apresente um vício de tal gravidade que impossibilite a defesa do Requerido, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, pois o Demandado apresentou contestação, insurgindo-se, inclusive, contra o mérito.

Não se observa, portanto, a elaboração de pedido genérico a impedir a defesa do Demandado, pois os pleitos correlatos dizem respeito àqueles necessários ao sucesso do respectivo tratamento, como exames, transporte etc, sendo incoerente que este Juízo determinasse a realização do tratamento sem assegurar à parte autora as medidas conexas adequadas para finalização.

Vê-se que a petição inicial não contém qualquer dos defeitos elencados no artigo, 330 do CPC, ou seja, possui pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos decorre a conclusão; o pedido é juridicamente possível, e os pedidos são compatíveis entre si; encontrando-se acompanhada dos documentos necessários para a análise da questão.

Ademais, como é cediço, é possível a formulação de pedido genérico nos casos de impossibilidade de determinação, desde logo, das consequências do ato ou do fato, conforme artigo 324, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consoante jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em situação análoga:

> APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO – ART. 324, § 1º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR A SAÚDE PÚBLICA – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ABSOLUTA PRIORIDADE PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. 01 – É possível a formulação de pedido genérico nos casos de impossibilidade de determinação, desde logo, das consequências do ato ou do fato, conforme art. 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil. 02 – O Estado tem o dever de assegurar a saúde do cidadão, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 196. Recurso conhecido e não provido.
> *(TJMS. Apelação n. 0804279-64.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 09/08/2017, p: 10/08/2017)*

Diante desse cenário, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Do mesmo modo, não assiste razão ao Município ao alegar a impossibilidade de concessão de tutela provisória de urgência em desfavor do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

Poder Público, ante a evidente prevalência dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, razão pela qual afasto integralmente o argumento.

Mesma sorte segue a preliminar aventada pelo Estado de Mato Grosso do Sul de ilegitimidade passiva, ao argumento que o responsável em fornecer o medicamento pretendido na demanda é o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, credenciado e habilitado como UNACON.

Equivoca-se o Demandado, uma vez que, conforme já restou consignado, a existência de estabelecimentos hospitalares que sejam habilitados como UNACON's ou CACON's não determina o afastamento da responsabilidade solidária dos entes públicos (União, Estados e Municípios), que permanecem legitimados a responderem em juízo pelo tratamento objetivado por pacientes em busca da cura de suas enfermidades. Confira-se:

> REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VIDAZA (AZACITIDINA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Ceará. O judicante de primeiro grau concluiu, acertadamente, pela legitimidade do Estado do Ceará para compor o polo passivo da demanda, haja vista que, consoante entendimento da Corte Suprema e do Superior Tribunal de Justiça, o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária entre os entes federados. 2. Mérito. O custeio do tratamento, por parte do Ente Público, à pessoa com sérios problemas de saúde não constitui qualquer tipo de tratamento privilegiado, e sim, a concretização do direito fundamental à saúde. 3. Sendo a parte autora portadora de doença gravíssima, devidamente comprovada nos autos, mostra-se indispensável a interferência do Poder Judiciário à garantia do direito à saúde, por meio da imposição ao Estado/réu do fornecimento do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida da demandante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à compreensão de que não se aplica a teoria da "reserva do possível" nas hipóteses em que se busca a preservação dos direitos à vida e à saúde. 5. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos e relatados, acordam os membros da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário para rejeitar a preliminar suscitada, além de, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 25 de janeiro de 2017.
> *(TJ-CE - Remessa Necessária: 02094326320138060001 CE*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

0209432-63.2013.8.06.0001, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 25/01/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO AZACITIDINA (VIDAZA®). JUÍZO A QUO QUE CONCEDEU O PLEITO LIMINAR. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ.PRELIMINARES. REJEITADAS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENUNCIADO Nº 28 DAS 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO Nº 16 DAS CORTES DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MÉRITO.PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A EXISTÊNCIA DE CACON (CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA) NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 29 DAS CORTES DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 37 DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
(TJ-PR - REEX: 13473906 PR 1347390-6 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 02/06/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1585 16/06/2015) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO - GRAVIDADE DA DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - TUTELA CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. - A existência de Portaria do Ministério da Saúde (MS/GM 2.439/05) dispondo que a assistência e o tratamento dos doentes com diagnóstico de câncer serão prestados pelos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's), não afasta a legitimidade do Estado de Minas Gerais para conceder o medicamento pleiteado; - Instruída a inicial com os documentos necessários, verifica-se o cumprimento do requisito de prova pré-constituída das situações de fato que embasam o direito alegado, nos termos exigidos pela norma jurídica. - Comprovada a necessidade do medicamento e a carência financeira da parte, é dever do ente público o seu fornecimento, garantindo direito à saúde, amparado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.
(TJ-MG - MS: 10000130385396000 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2014) (destaquei)

Ademais, quanto à responsabilidade do Município de Três Lagoas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

e Estado de Mato Grosso do Sul e sua legitimidade passiva, tem-se que é do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a obrigação de assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e ao tratamento necessários para a cura de suas mazelas.

Não é demais trazer a lume a Jurisprudência pátria:

> Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.
> *(STJ 175 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-042010 PUBLIC 30-04-2010)* (destaquei)

> Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamentos: Reminyl, Herceptin e Rituximab. Fármacos registrados na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.
> *(SS 3724 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010)* (destaquei)

> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 2. O reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral não constitui hipótese de sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto. 3. A superveniência de sentença homologatória de acordo implica a perda do objeto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

> do Agravo de Instrumento que busca discutir a legitimidade da União para fornecimento de medicamentos. 4. Agravo Regimental não provido.
> *(STJ - AgRg no Ag 1107605/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, Dje 14/09/2010)* (destaquei)

Logo, não há dúvidas que a responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e Municípios é solidária em se tratando de serviço de saúde, já que todos estes entes públicos integram uma rede de saúde que compõe o Sistema Único de Saúde.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

Não havendo outras questões preliminares a serem decididas, passa-se a analisar o mérito. Assim, do cotejo das alegações trazidas pelas partes, é possível concluir que o pedido inicial merece procedência, senão vejamos.

Com efeito, o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais constitucionalmente assegurados e efetivadores da dignidade humana. Trata-se de um direito público subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível garantida à generalidade de pessoas.

O fundamento constitucional da garantia do direito à saúde encontra-se previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que traz arrolados os chamados direitos sociais, quais sejam:

> São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Assim, o artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à coletividade no tocante à saúde, entendida como um direito de todos:

> A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.

Conforme assentado por Hewerston Humenhuk *(HUMENHUK, Hewerstton. O direito à saúde no Brasil e a teoria dos direitos fundamentais, 2010)*:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

> A saúde também é uma construção através de procedimentos. (...) A definição de saúde está vinculada diretamente a sua promoção e qualidade de vida. (...) O conceito de saúde é, também, uma questão de o cidadão ter direito a uma vida saudável, levando a construção de uma qualidade de vida, que deve objetivar a democracia, igualdade, respeito ecológico e o desenvolvimento tecnológico, tudo isso procurando livrar o homem de seus males e proporcionando-lhe benefícios.

Desta forma, o acesso adequado e eficiente à saúde é bem jurídico constitucionalmente protegido, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público atuante, incumbindo-lhe a formulação e implementação de políticas sociais e econômicas aptas a garantir à coletividade, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, objetivando a concretização do direito.

No caso em estudo, cristalino o direito do Autor em ser submetido ao adequado tratamento de sua patologia, mesmo porque sua qualidade de vida resta prejudicada e o problema de saúde tende a piorar, notadamente pelo fato de já ter se submetido a tratamento contra o câncer há alguns anos e a moléstia ter manifestado novamente recentemente.

Pela documentação acostada, nota-se que o relatório médico emitido por médico especialista que acompanha o quadro de saúde do Requerente, expõe a urgência do uso do fármaco para que haja sobrevida ao paciente quanto à evolução do câncer e até mesmo da morte (fls. 26/45).

Assim, a despeito de o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT ter se manifestado desfavorável ao atendimento do pedido (fls. 61/68), informando que o medicamento em questão não se encontra padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), verifica-se que a medicação aqui pleiteada foi prescrita por médica especialista em Oncologia Clínica, Dr. Carlos Alberto Fruet Filho (fls. 26 e 39), a qual atestou a sua imprescindibilidade, expondo que, inicialmente, fora utilizada droga fornecida no SUS (Docetaxel), não oferecendo ao Autor resposta satisfatória. Afirmou ainda o profissional que *"(...) não há medicação similar de mesmo princípio ativo que possa substituir o remédio prescrito e que é recomendável o início da terapia com urgência, devido a progressão tumoral e deterioração clínica progressiva. (...)".*

Não há dúvidas, portanto, que o Autor necessita do uso do medicamento para preservação da saúde e vida. Ademais, o que se observa no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

caso em espeque é uma notória desproporcionalidade entre os bens jurídicos colocados em exame, vale dizer, entre tutelar, de imediato, a vida e saúde do Autor e impedir um eventual e pouco provável prejuízo do Poder Público.

Sopesando tais direitos, logicamente o Poder Judiciário deverá optar por proteger o direito à saúde e à vida digna do ser humano, causando indignação que o pedido não tenha sido deferido mediante simples requerimento do paciente, que precisou de uma ação judicial para valer-se do direito.

Por fim, salienta-se que os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos impõem ao Poder Público a obrigação de fornecer, prontamente, os meios necessários ao tratamento ao necessitado, sobretudo em casos como o relatado nos autos.

Outrossim, não há que se falar em aplicação da teoria da reserva do possível, vez que o fornecimento de atendimento e tratamento adequados à população necessitada, não tem o condão de lesar os cofres públicos. Nesses limites, possível que o Estado proteja e efetive os interesses de pessoas desprovidas de satisfatória situação econômico-financeira, que se encontrem em situação de dependência social.

Não é ignorado que a concretização de políticas públicas necessita de destacamento de orçamento específico, de maneira que ficando evidenciada a incapacidade econômico-financeira do Poder Público, torna-se impossível a exigência do cumprimento desses deveres. Contudo, não pode o Estado se isentar de suas responsabilidades constitucionais, apenas com fundamento nesse argumento, sobretudo, em se tratando de interesses vitais a pessoa humana, dando ensejo à atuação do Poder Judiciário. A alegação da reserva do possível não tem o condão de prevalecer sobre os núcleos essenciais da Carta Constitucional, como é a hipótese do mínimo existencial, entendido como o complexo de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida digna.

Nesse cenário, evidente que o respeito à vida e à saúde deve sobrepor-se ao interesse financeiro do Estado, não servindo eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias como pretexto para negar tais direitos, que integram o patrimônio mínimo do ser humano. Portanto, nessas situações de preservação dos direitos à vida e à saúde, o Supremo Tribunal Federal não adota a teoria da reserva do possível, por considerar que sua proteção não pode ser postergada. A Suprema Corte deixa claro que:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

> O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode convertê-la em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...)
> *(STF, RTJ 175/1212-1213, Min. Relator: Celso de Mello, DJ 02/12/2014)*

Desta maneira, a procedência do pedido inaugural é medida que se impõe.

Isso posto, confirmando os efeitos da tutela antecipada, julgo procedente o pedido da presente demanda, a fim de condenar os Requeridos Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Três Lagoas a fornecerem o medicamento Abiraterona 1000mg/d, na dosagem e periodicidade necessárias ao tratamento do Autor, mediante apresentação de receita médica atualizada.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isentos das custas e havendo confusão patrimonial entre Defensoria Pública e Estado de Mato Grosso do Sul, em atendimento ao princípio da causalidade, condeno o Município de Três Lagoas ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, em que pese tenha sido atribuído valor à causa com base no custo do tratamento médico pleiteado, entendo que, por se tratar de direito constitucional à saúde, o presente feito possui proveito econômico inestimável, razão pela qual, por apreciação equitativa, e tendo em vista a baixa complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma dos §§ 2º e 8º, do CPC. Tais honorários terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data e juros moratórios pelo índice aplicado à caderneta de poupança (0,5% ao mês) a partir do trânsito em julgado da sentença (artigo 85, § 16, do CPC).

Nos termos do inciso I do artigo 496 do Código de Processo Civil, determino que, decorrido o prazo de recurso voluntário, sejam os autos encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, observadas as cautelas legais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos

Acaso seja interposto recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Na sequência, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Três Lagoas, 17 de setembro de 2018.

Aline Beatriz de Oliveira Lacerda
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

Modelo 200754 - Endereço: Rua Zuleide Perez Tabox, 1109, Edifício do Fórum Des. Gerval Bernadino de Souza - CEP 79601-100, Fone: (67) 3929-1700, Três Lagoas-MS - E-mail: trl-fazpub@tjms.jus.br - autos 0800200-71.2018.8.12.0021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 19/11/2018 às 17:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800200-71.2018.8.12.0021 e código D9sTh2Ze.